

특별연장근로 건강보호조치 고시 개정안 설명자료

□ 개정 배경

- 반도체 기술경쟁 격화로 핵심 인력의 집중적 연구개발이 필수적이나 현행 특별연장근로제도는 이를 충분히 반영하지 못하는 상황
- 이에 '25.3.14. 반도체 연구개발 분야에 한정하여 「반도체 연구개발 특별연장근로 인가제도 업무처리 지침」 마련·시행
 - * 지난 3월 12일 열린 국정현안관계 장관회의 겸 경제장관회의 겸 산업경쟁력강화관계장관 회의(대통령 권한대행 부총리 주재)에서 결정된 사항
 - 해당 지침에 반도체 연구개발 분야 회당 인가기간을 6개월로 확대하는 특례를 신설하면서, 특례 활용기업의 건강검진 내용 포함
- ⇒ 이와 연계하여 「특별연장근로 건강보호조치」 고시 중 건강검진 규정 내용 개정 필요

□ 개정 내용

- 고용노동부 장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 사용자는 특별연장근로를 하는 근로자가 명시적으로 거부하는 경우 외에는 건강검진을 받을 수 있도록 하여야 함
- (적용례) 개정 내용은 「반도체 연구개발 특별연장근로 인가제도 업무처리 지침」 시행일을 고려하여, '25년 3월 14일 이후 인가 신청이 접수된 경우부터 적용함

1. 개정이유

「반도체 연구개발 특별연장근로 인가제도 업무처리 지침」 시행으로 반도체 연구개발 분야 회당 인가기간이 6개월로 확대되는 특례가 신설되면서 특례 활용기업의 건강검진 의무화 내용이 포함되어 해당 내용을 고시에 반영하려는 것임

2. 주요내용

가. 고용노동부 장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 사용자는 특별연장근로를 하는 근로자가 명시적으로 거부하는 경우 외에는 건강검진을 받을 수 있도록 하여야 함(안 I.의 2.)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 근로기준법 제53조제7항

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 해당 없음

특별연장근로 건강보호조치 일부개정고시안

특별연장근로 건강보호조치 일부를 다음과 같이 개정한다.

I 의 3.을 다음과 같이 신설하고, II 의 2.(적용례)와 3.(재검토기한)을 다음과 같이 개정한다.

I. 건강보호조치

3. 사용자는 고용노동부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 특별연장근로를 하는 근로자가 건강검진을 받을 수 있도록 하여야 한다. 다만, 특별연장근로를 하는 근로자가 명시적으로 거부하는 경우에는 그러하지 아니하다.

II. 행정사항

2. (적용례) 이 고시는 시행일 이후에 지방고용노동관서의 장이 특별연장근로를 인가하는 경우(2025년 3월 14일 이후 인가 신청이 접수되어 인가된 경우를 포함한다)부터 적용한다. 다만, 사후 승인의 경우에는 이 고시 시행일 이후 특별연장근로를 하는 경우에 대해 적용한다.
3. (재검토기한) 고용노동부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

신, 구조문대비표

현행	개정안
I. 건강보호조치 1.·2. (생략) <u><신설></u> 3. (생략) 4. (생략) II. 행정사항 2. 적용례 이 고시는 시행일 이후에 지방고용노동관서의 장이 특별연장근로를 인가하는 <u>경우(이 고시 시행일 전에 인가 신청이 접수되어 처리가 진행 중인 경우를 포함한다)부터</u> 적용한다. 다만, 사후 승인의 경우에는 이 고시 시행일 이후 특별연장근로를 하는 경우에 대해 적용한다.	I. 건강보호조치 1.·2. (현행과 같음) 3. <u>사용자는 고용노동부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 특별연장근로를 하는 근로자가 건강검진을 받을 수 있도록 하여야 한다. 다만, 특별연장근로를 하는 근로자가 명시적으로 거부하는 경우에는 그러하지 아니하다.</u> 4. (현행 제3호와 같음) 5. (현행 제4호와 같음) II. (현행과 같음) 2. ---- ----- ----- ----- <u>경우(2025년 3월 14일 이후</u> ----- --- <u>인가된 경우를 포함한다)부터</u> -----. ----- ----- -----.

3. 재검토기한

고용노동부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

3. -----

2025년 7월 1일 -----

----- 6월

30일-----

-----.